

디지털 콘텐츠 광고 마케팅 대행 계약서

제1조 (목적)

본 계약은 주식회사 알파마케팅(이하 "주관사")과 주식회사 베타커머스(이하 "의뢰인") 간에 "의뢰인"이 위탁한 디지털 콘텐츠 광고 마케팅 대행 업무(이하 "업무")의 범위와 조건, 기타 대금 지급에 관한 사항을 규정함을 목적으로 합니다.

제2조 (업무의 범위 및 수수료율)

1. "주관사"가 수행하는 업무의 구체적 범위, 매체 집행 계획, 과업 지시 내용은 본 계약서의 별첨 '업무내역서'에 따릅니다.
2. 본 계약에 따른 기본 대행 수수료율은 총 매체 집행 금액의 15%로 정합니다. 다만, 급격한 매체 환경의 변화, 플랫폼 가이드라인 개정 등 서비스 안정성 확보 및 정책 변경에 따른 경영상 판단이 필요한 상당한 사유가 발생한 경우, "주관사"는 내부 기준에 의거하여 "의뢰인"과 합리적 사전 협의를 거쳐 수수료율을 수시로 조정할 수 있습니다.

제3조 (대금의 청구 및 지급 조건 변경)

1. "의뢰인"은 매월 업무 완료 후 "주관사"가 발행한 세금계산서 수령일로부터 14일 이내에 대금을 현금으로 지급하여야 합니다.
2. 다만, "의뢰인"의 신용등급 하락, 재무구조의 악화 또는 시장 상황의 급변 등 "주관사"의 자금 운용 및 채권 관리를 위한 경영상 판단이 있는 경우, "주관사"는 별도의 최고 없이 대금 청구 주기 및 지급 기일 등 대금 지급 조건을 일방적으로 변경하여 서면 또는 전자우편으로 통지할 수 있으며, "의뢰인"은 특별한 사정이 없는 한 이에 따라야 합니다.

제4조 (계약의 해지 및 위약금)

1. 당사자 일방이 본 계약상의 의무를 이행하지 아니하는 경우, 상대방은 14일 이상의 유예 기간을 정하여 그 이행을 최고하고, 그 기간 내에 이행하지 아니하는 때에는 본 계약을 해지할 수 있습니다.
2. "의뢰인"의 귀책사유로 인하여 본 계약이 중도 해지되거나 "의뢰인"이 정당한 사유 없이 본 계약을 임의로 해지하는 경우, "의뢰인"은 "주관사"에게 기수행된 업무에 대한 대금 외에, 계약 잔여기간 동안 발생할 것으로 예상되는 총 수수료 잔액의 80%를 상당한 손해배상액의 예정(위약금)으로 지급하여야 합니다. 이는 마케팅 대행 업무의 특수성과

초기 인프라 투입 비용을 감안한 산출방법서 및 관련 절차에 따른 합리적 재량의 범위로 간주됩니다.

제5조 (비밀유지 및 위약벌)

1. 양 당사자는 본 계약과 관련하여 알게 된 상대방의 영업비밀을 본 계약의 목적 이외의 용도로 사용하거나 제3자에게 누설하여서는 아니 됩니다. 이 의무는 본 계약이 종료된 후에도 3년간 지속됩니다.
2. 당사자가 본 조의 비밀유지의무를 위반한 경우, 위반 당사자는 이로 인하여 상대방이 입은 실제 손해를 전액 배상하여야 합니다.